РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 33-7614/2020

Номер дела: **33-7614/2020**

УИН: **27RS0011-01-2019-000506-87**

Дата начала: **17.11.2020**

Дата рассмотрения: **16.12.2020**

Суд: **Хабаровский краевой суд**

Судья: **Дорожко Светлана Ивановна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Бикинский городской прокурор		
ОТВЕТЧИК	МБОУ ООШ Оренбургского сельского поселения		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Передача дела судье			17.11.2020
Единоличное рассмотрение (без вызова лиц, участвующих в деле)	Вынесено решение	ОПРЕДЕЛЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ	16.12.2020
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			17.12.2020
Передано в экспедицию			17.12.2020

Определение

Дело № 33-7614/2020

27RS0011-01-2019-000506-87

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

город Хабаровск 16 декабря 2020 года

Судья судебной коллегии по гражданским делам Хабаровского краевого суда: Дорожко С.И.,

при секретаре: Андросовой К.С.,

рассмотрев единолично частную жалобу администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края на определение судьи Бикинского городского суда Хабаровского края от 19 октября 2020 года об отказе в удовлетворении заявления администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края о предоставлении отсрочки исполнения решения Бикинского городского суда Хабаровского края от 23 сентября 2019 года по гражданскому делу № 2-309/2019 по иску Бикинского городского прокурора Хабаровского края, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края, муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению основной общеобразовательной школе Оренбургского сельского поселения Бикинского муниципального района Хабаровского края о возложении обязанности совершения определенных действий,

У С Т А Н О В И Л А:

Решением Бикинского городского суда Хабаровского края от 23.09.2019 на администрацию Бикинского муниципального района Хабаровского края возложена обязанность выделить денежные средства муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению основной общеобразовательной школе Оренбургского сельского поселения Бикинского муниципального района Хабаровского края (далее МБОУ ООШ Оренбургского сельского поселения) для оборудования образовательного учреждения мерами по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в соответствии с перечнем мероприятий, предусмотренным актом категорирования объекта, в срок до 01.01.2020. На МБОУ ООШ Оренбургского сельского поселения возложена обязанность оборудовать образовательное учреждение системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе ЧС; обеспечить обслуживание системы видеонаблюдения в срок до 01.09.2020.

12.10.2020 администрация Бикинского муниципального района Хабаровского края обратилась с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения решения суда до 01.06.2021, ссылаясь на то, что в установленный решением суда срок исполнить решение суда в части выделения денежных средств МБОУ ООШ Оренбургского сельского поселения не представляется возможным по независящим от администрации района обстоятельствам.

Определением судьи Бикинского городского суда Хабаровского края от 19.10.2020 в удовлетворении заявления администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края о предоставлении отсрочки исполнения решения суда - отказано.

В частной жалобе администрация Бикинского муниципального района Хабаровского края просит определение судьи отменить, принять новый судебный акт, ссылаясь в обоснование довода о невозможности исполнения решения суда в установленный в решении срок (01.01.2020) на то, что бюджет на 2020 г. был сформирован в соответствии с решением Собрания депутатов Бикинского муниципального района от 18.12.2019 № 66, денежные средства на оборудование образовательного учреждения мерами по обеспечению антитеррористической защищенности объектов не были заложены в бюджет района, в связи с чем, у администрации района отсутствуют денежные средства на исполнение решения суда. Сумма на исполнение решения суда закладывается в бюджет Бикинского муниципального района на 2021 г.

Проверив материалы дела, обсудив доводы частной жалобы, в соответствии со ст. 333 ГПК РФ рассмотренной единолично и без извещения лиц, участвующих в деле, судья приходит к следующему.

В силу ч. 1 ст. 203 ГПК РФ суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения.

В соответствии со ст. 434 ГПК РФ при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного постановления или постановлений иных органов, взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе поставить перед судом, рассмотревшим дело, или перед судом по месту исполнения судебного постановления вопрос об отсрочке или о рассрочке исполнения, об изменении способа и порядка исполнения, а также об индексации присужденных денежных сумм. Такие заявление сторон и представление судебного пристава-исполнителя рассматриваются в порядке, предусмотренном статьями 203 и 208 настоящего Кодекса.

Отсрочка исполнения решения суда может быть предоставлена при наличии обстоятельств, объективно затрудняющих исполнение судебного постановления.

Отказывая должнику в предоставлении отсрочки исполнения решения суда от 23.09.2019, судья суда первой инстанции исходил из того, что должником не представлены доказательства, подтверждающие, что им принимаются все возможные меры для исполнения судебного акта, поскольку срок исполнения решения суда установлен до 01.01.2020, а меры должником стали предприниматься только лишь в июле 2020 г., должником не представлено доказательств объективной невозможности исполнения решения суда в установленный срок.

Выводы и определение судьи суда первой инстанции соответствуют обстоятельствам дела, в том числе длительности периода неисполнения администрацией Бикинского муниципального района Хабаровского края возложенных на нее решением суда от 23.09.2019 обязанностей, правовой позиции, изложенной в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 18.04.2006 № 104-О, согласно которой основания для отсрочки или рассрочки исполнения решения суда должны носить действительно исключительный характер, возникать при серьезных препятствиях к совершению исполнительных действий, и разъяснению, данному в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5, согласно которого исполнение решения суда - составляющая часть судебного разбирательства, которая должна быть совершена в разумные сроки.

Доказательств, свидетельствующих о наличии исключительных обстоятельств, препятствующих исполнению должником решения суда, о принятии достаточных мер и совершении своевременных действий, направленных на исполнение решения суда в установленный судом срок, в суд первой и апелляционной инстанции не представлено.

Обращаясь в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения суда в соответствии со ст. 56 ГПК РФ, лицо должно доказать наличие чрезвычайных, объективно непреодолимых обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, а также то, что отсрочка исполнения судебного акта позволит после окончания ее срока исполнить решение суда.

Вопрос о наличии указанных обстоятельств должен решаться судом в каждом конкретном случае с учетом того, что в силу ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 17, ч. ч. 1 и 2 ст. 19, ч. ч. 1 и 3 ст. 55 Конституции РФ и исходя из общеправового принципа справедливости, исполнение вступившего в законную силу судебного акта должно осуществляться на основе соразмерности и пропорциональности, с тем чтобы был обеспечен баланс прав и законных интересов всех взыскателей и должников, возможная отсрочка исполнения решения суда должна отвечать требованиям справедливости, быть адекватной и не затрагивать существо конституционных прав участников исполнительного производства.

При этом, судья обязан оценить все представленные должником доказательства и изучить доводы о необходимости отсрочки исполнения решения суда, возможные возражения взыскателя относительно такой отсрочки, по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, и исчерпывающим образом мотивировать свои выводы в судебном акте.

Должником не предоставлено надлежащих доказательств, подтверждающих реальную возможность исполнить судебное постановление в будущем при условии предоставления отсрочки, доказательств указывающих на то, каким образом предоставление отсрочки может обеспечить такое положение и в результате каких конкретно мер возникнет возможность исполнить судебный акт без ущерба интересам других лиц.

Отсутствие таких доказательств, как обоснованно указал судья суда первой инстанции, свидетельствует об отсутствии законных оснований для предоставления отсрочки исполнения решения суда.

Несмотря на то, что отсрочка исполнения решения суда предполагает наступление в будущем обстоятельств, способствующих исполнению судебного решения, она отдаляет реальную защиту нарушенных прав или охраняемых законом интересов, в данном случае, учеников, работников образовательного учреждения и иных лиц, находящихся на объекте, фактически на неопределенный срок, с учетом того, что от исполнения администрацией муниципального района обязанностей, возложенных решением суда, зависит и исполнение обязанностей, возложенных этим же решением на образовательное учреждение.

Предоставление должнику отсрочки не будет способствовать реальному исполнению судебного решения в разумный срок, поскольку длительное неисполнение вступившего в законную силу решения суда недопустимо, влечет нарушение равенства прав и интересов участвующих в деле лиц, а достоверных и достаточных доказательств, свидетельствующих о невозможности исполнить решение суда в установленный срок, заявителем не представлено, как и не представлено доказательств невозможности включения денежных средств, необходимых для исполнения решения суда в бюджет на 2020 г., с учетом того, что решение суда вынесено 23.09.2019, а решение о бюджете на 2020 г. принималось 18.12.2019.

В целом доводы частной жалобы не опровергают выводы судьи суда первой инстанции и не содержат оснований к отмене определения судьи, которое постановлено с соблюдением требований процессуального права, является законным и обоснованным, в связи с чем, подлежит оставлению без изменения, частная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь ст. ст. 329, 333, 334, 335 ГПК РФ, судья

О П Р Е Д Е Л И Л А :

Определение судьи Бикинского городского суда Хабаровского края от 19 октября 2020 года об отказе в удовлетворении заявления администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края о предоставлении отсрочки исполнения решения Бикинского городского суда Хабаровского края от 23 сентября 2019 года - оставить без изменения, частную жалобу администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края - без удовлетворения.

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его вынесения.

Судья: С.И. Дорожко

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».